



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 30 de octubre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALARCON, GLADYS NORMA CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA -IAF- SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD"**, Expte. N° 9247/2022/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay; y

CONSIDERANDO:

I- Que, estas actuaciones son traídas a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado en fecha 16/05/2024 por la parte demandada, contra la resolución del 07/05/2024 que, en lo que aquí interesa, regula los honorarios profesionales del Dr. Santiago Paulo BONNIN, en la cantidad de 10 UMA equivalente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$490.750,00) todo ello de conformidad a lo establecido por los arts. 1, 16, 20, 21, 41, 51, 58 y conc. de la ley 27.423.

El recurso se concede el día 23/05/2024 y pasan estas actuaciones para resolver en fecha 18/10/2024.

II- Que, la parte accionada cuestiona lo decidido por la magistrada de grado y entiende que los emolumentos fijados al letrado de la parte actora son elevados.

III- a) Que, cabe recordar que, el recurso de apelación conlleva un doble control, por un lado el de admisibilidad formal y por el otro el de procedibilidad, correspondiendo el primero de ellos al juez a quo y el segundo, al tribunal ad quem de manera exclusiva.

Sin perjuicio de ello, corresponde a la Alzada la revisión del control de admisibilidad formulado por el juez de primera instancia. Así lo ha señalado este Tribunal en reiteradas oportunidades al entender que "la

Fecha de firma: 30/10/2024

Alta en sistema: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37116039#433331509#20241030105806495

Alzada es el 'juez del recurso' y no está vinculada por la conformidad de los justiciables, ni por la decisión del inferior respecto de la concesión de la apelación..." (cfr. entre muchos otros "Fresler, Clotilde..." L.S.Civ. 2.002-II-4.472 y "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Roberto G. Loutayf Ranea, T. II, Astrea, 1.989, p. 14).

b) Que, en este orden de ideas, cabe verificar si se han cumplimentado los presupuestos de admisibilidad del recurso intentado, es decir, la interposición en plazo, la legitimación de quien lo interpone, la existencia de un gravamen irreparable y que la resolución impugnada sea una de las previstas en la normativa aplicable.

En este sentido, se advierte que el recurso interpuesto por la parte demandada el 16/05/2024 a las 19:24 hs., resulta extemporáneo, atento la fecha en que fue notificada de la resolución atacada (08/05/2024) y el plazo de cinco (5) días con que contaba para interponer la apelación, conforme lo previsto en el art. 244 del CPCCN.

En virtud de ello, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

IV- Que no corresponde regular honorarios a la letrada de la accionada, por resultar inoficiosa la labor desarrollada en esta instancia.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

No regular honorarios a la letrada de la accionada, por resultar inoficiosa la labor desarrollada en esta instancia.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

Fecha de firma: 30/10/2024

Alta en sistema: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37116039#433331509#20241030105806495



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 30/10/2024

Alta en sistema: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#37116039#433331509#20241030105806495